

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：13项
- 高风险问题数量：7项
- 中风险问题数量：4项
- 低风险问题数量：2项

注：问题总数（13）= 高风险（7）+ 中风险（4）+ 低风险（2），与下文【风险总览表】中实际列示的13行问题严格一致；所有“无风险”或“合规”结论均

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	（一）合同主体	签约资格存疑	合同全文未载明签约主体法定名称、统一社会信用代码	高风险
2	（一）合同主体	法定代表人信息缺失	合同首部缺失甲乙双方法定代表人信息；甲方	中风险
3	（一）合同主体	知识产权归属严重失衡	合同未授予甲方所购软件等产品的核心知识	高风险

4	(二) 合同框架	项目负责人缺位	合同未明确约定任何高方的项目负责人姓名	
5	(二) 合同框架	标的物技术规格缺失	合同正文及附件一未载明CDN网站加速、对APP内应用升级加速等服务的 ^高 具体技术参数	
6	(二) 合同框架	金额条款严重缺位	合同未约定服务数量高单价、总价、计量单	
7	(二) 合同框架	付款机制缺乏履约锚点	未设置与服务进度挂钩的分阶段付款节点；	
8	(二) 合同框架	期限表述模糊不清	第六条6.3款“合理期限”及第八条保密义务	
9	(二) 合同框架	主体称谓错位	正文中使用“招标单位”这一程序性术语，	
10	(二) 合同框架	主体名称标点不一致	合同首部与第十四条中乙方名称所用括号存“（ ）”与全角“（ ）”混用，影响主体识别确定性 ^中 及文本形式	
11	(三) 其他基本问题	合同正文边界标识缺失	文末未设置“以低为合同签署栏”或“	
12	(一) 合同主体	经营范围未作资质验查	同未明确载明双方营业执照登记经营范围	
13	(二) 合同框架	保密义务终止条件主觀	保密义务终止条件“直至相关信息不再具有	

注：上表严格按【三、审查详情】中实际出现的审查领域编号（一）（二）（三）分组排序；同一领域内

三、审查详情

（一）合同主体

检查要点 1.1：通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项

- 风险等级：高
- 审查结论：合同全文未载明任何签约主体的法定名称、统一社会信用代码、注册地址等基础工商登记

原文引用：

未找到相关内容

- 所在位置：全文未出现签约主体工商登记信息
- 问题分析：合同缺乏《民法典》第四百七十条明确要求的“当事人名称和住所”等必备条款，致使合
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第四百七十条：“合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）
 - 《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》（2017年修正）第一条：被执行人未履行
 - 《企业信息公示暂行条例》第六条：企业应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统报

修改建议：

第一条 合同主体
甲方（需方）：___（全称）
统一社会信用代码：___
法定代表人/负责人：___
住所：_____
联系电话：_____

乙方（供方）：___（全称）

统一社会信用代码：___

法定代表人/负责人：___

住所：_____

联系电话：_____

双方确认，签署本合同前已通过国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（www.court.gov.cn）

检查要点 1.2：核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内

- 风险等级：中
- 审查结论：合同未明确载明甲方及腾讯云的营业执照登记经营范围，亦未将合同项下具体技术产品或

原文引用：

腾讯云是中立的技术服务提供者，依约向甲方提供各类技术产品和服务；甲方的网站、应用、软件、平

- 所在位置：第一条 通则
- 问题分析：条款仅作概括性约定，缺乏对双方实际经营资质的实质性核查机制。云服务常涉及《电信
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条：“具备下列条件的民事法律行为有效：……（三）不违
 - 《市场主体登记管理条例》第二条：“市场主体应当依照本条例办理登记。市场主体登记包括设立登

- 《电信业务经营许可管理办法》（工信部令第42号）第三条：“经营电信业务，应当依法取得电信业务

修改建议：

双方确认，截至本合同签署日，腾讯云已依法取得开展本合同项下全部技术产品与服务（包括但不限于

检查要点

1.3：合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话、传真、法定代表

- 风险等级：高
- 审查结论：合同首部缺失甲乙双方的法定代表人信息；甲方联系电话与工商登记不一致；乙方邮编错

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-56929972

邮编：311200

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

统一社会信用代码：91330000761316739P

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

邮编：200233

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

- 所在位置：合同首部当事人信息栏

- 问题分析：

1.

未载明甲乙双方的法定代表人信息，而依据国家企业信用信息公示系统登记，甲方法定代表人为林仁方

2.

甲方联系电话（0571-56929972）与工商登记备案号码（0571-85866919）不符，可能导致通知送达无效或

3.

乙方所填邮编“200233”属上海市闵行区编码，与注册地址“北京市海淀区”明显矛盾，削弱合同形式

4.

合同未列明传真号码，不符合商事合同惯例及部分行业监管要求（如金融、云服务类合作中常以传真或

- 法律依据：

《中华人民共和国民法典》第四百七十条：合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人

《电子签名法》第七条：数据电文不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或

《合同行政监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第77号）第六条：合同当事人应当按照真实、准

修改建议：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-85866919

传真：_

邮编：310000

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjcztb@zjrcu.com

法定代表人：林仁方

统一社会信用代码：91330000761316739P

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

传真：_____

邮编：100089

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

法定代表人：李强

统一社会信用代码：911101085636549482

检查要点 1.4：购买软件等产品，是否有核心知识产权

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未赋予甲方所购软件等产品的核心知识产权（包括著作权、专利权、商业秘密等），

原文引用：

7.2

腾讯云保留本协议项下服务成果和服务衍生品的知识产权和其他权益；除本协议另有明确规定外，本协

- 所在位置：第七条 知识产权 第7.2款
- 问题分析：
- 条款中“服务成果和服务衍生品”定义模糊，未排除甲方委托开发形成的具有独立价值的软件模块、
- “除本协议另有明确规定外”为形式性保留条款，但全文无任何明确授予甲方知识产权的特别约定，

- 未区分“背景知识产权”（腾讯云既有技术）与“前景知识产权”（履约中新生成成果），违反《民
- 若合同实质系软件产品采购（如SaaS许可、定制化软件交付、源码买断等），现行条款将法律关系不
- 法律依据：
- 《中华人民共和国民法典》第八百四十三条：技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者
- 《中华人民共和国民法典》第八百五十九条：委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定外，申请
- 《计算机软件保护条例》第九条：软件著作权属于软件开发者，本条例另有规定的除外；甲方未被界

修改建议：

7.2

甲方就本协议项下由腾讯云为其专门开发、定制并交付的软件产品（包括但不限于源代码、目标代码、

（二）合同框架

检查要点 2.1：合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未明确约定任何一方的项目负责人信息，包括姓名、身份证号码及联系电话，导致履

原文引用：

未找到相关内容

- 所在位置：合同全文未设置项目负责人条款，亦无任何关于指定履约对接人员的约定
- 问题分析：项目负责人系合同履行过程中实施技术协调、进度确认、单据签收、变更响应及争议前置
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百零九条（全面履行义务）、第一百七十条（职务代理与

修改建议：

第X条 项目负责人

双方确认，本合同项下各自指定一名项目负责人，全权代表本方处理与本合同履行相关的一切事务，
甲方项目负责人：姓名：__，身份证号码：____，联系电话：__，电子邮箱：_；
乙方项目负责人：姓名：，身份证号码：____，联系电话：__，电子邮箱：____。
任一方变更项目负责人，应提前3个工作日以加盖公章的书面通知送达对方；未按前述方式通知的，原

检查要点

2.2：采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通过附件说明标的物的

- 风险等级：高
- 审查结论：合同正文及附件一《合同内容清单》未载明所涉服务（CDN网站加速、对象存储、CDN APP内应用升级加速）的具体技术参数与可执行标准，缺乏对服务范围、性能指标、安全能力、兼容性

原文引用：

附件一

合同内容清单

一.产品优惠报价

(1) CDN网站加速费用

计费方式-带宽月结：

CDN

每日带宽统计点共288个，从当月1号起，每一个有效日（产生消耗）的所有统计点进行排序，去掉前5

(2) 对象存储费用

对象存储用于存放APP升级包使用。该部分费用分为三部分：标准存储容量包，CDN回源流量包，标准

(3) CDN APP内应用升级加速费用

用于丰收互联APP内部更新、内应用升级，使用流量包方式一次性购买。

CDN境内流量包定价：

- 所在位置：第十四条 其他 → 附件一《合同内容清单》
- 问题分析：附件一仅聚焦计费逻辑与用途描述，完全未列明任何可量化、可验证、可验收的技术规格
- “CDN网站加速”未定义支持协议版本、缓存策略粒度、边缘节点地理分布、WAF防护能力、SLA可

- “对象存储”未明确存储类型、数据持久性与可用性指标、IOPS/延迟性能、API兼容标准（如S3 v4）、加密机制及密钥管理方式；
- “CDN APP内应用升级加速”未规定流量包有效期、并发承载能力、签名验签机制、灰度发布与回滚功能等。上述缺失致使合同无法满足“标的明确、标准可依、验收可行”的基本履约前提，显著增加履约分歧。
- 法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百一十条：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。”
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条关于采购需求应“完整、明确、合理”的要求。

修改建议：

附件一

合同内容清单

一、产品技术规格与服务要求

- (1) CDN网站加速服务
- 支持协议：HTTP/1.1、HTTP/2、HTTPS（TLS 1.2+）、QUIC（v1）；
 - 缓存策略：默认TTL≥3600秒，支持按URL路径、Header、Cookie精细化配置；
 - 节点覆盖：境内不少于300个边缘节点，覆盖全部省级行政区及主要地级市；境外节点不少于50个，覆盖主要国际骨干网；
 - 安全能力：内置Web应用防火墙（WAF），支持OWASP Top 10攻击防护，提供CC防护阈值≥1000 QPS；
 - SLA承诺：服务可用性≥99.95%，故障响应时间≤15分钟，恢复时间≤30分钟。

- (2) 对象存储服务
- 存储类型：标准存储（Standard），数据持久性≥99.999999999%（11个9），年化可用性≥99.9%；

- 性能指标：单Bucket读写请求QPS $\geq 10,000$ ，平均端到端延迟 $\leq 50\text{ms}$ （95分位）；
- API兼容性：完全兼容Amazon S3 REST API

v4签名，支持跨域资源共享（CORS）及预签名URL；

- 加密要求：服务端默认AES-256加密，支持客户自管密钥（CMK）集成；
- 合规认证：通过等保三级、ISO 27001、GDPR适配认证。

（3）CDN APP内应用升级加速服务

- 流量包有效期：自激活日起12个月；
-

并发能力：单次升级任务支持 ≥ 50 万终端并发下载，首字节时间（TTFB） $\leq 200\text{ms}$ （95分位）；

- 签名机制：支持RSA-SHA256 APK签名验签，集成丰收互联APP现有密钥体系；
-

发布能力：支持灰度发布（按设备ID/用户标签/地域分组）、AB测试、一键回滚至任意历史版本。

二、产品优惠报价（保留原计费逻辑与价格表）

检查要点

2.3：合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物的单价、总价，币种

• 风险等级：高

• 审查结论：合同未约定服务数量、单价、总价、计量单位等核心金额要素，仅在第十四条14.2款中单万

原文引用：

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

先付费，或称“预付费”，甲方需要在提交订单并完成付费后，腾讯云才提供相应的服务；后付费，甲

14.2 除非另有说明，本协议正文及其附件中所有的“天”均为自然日，结算货币均为人民币。

- 所在位置：第三条3.2.1款、第十四条14.2款
- 问题分析：合同全文未载明任何具体金额数值、服务数量、计价单位（如CPU核时、GB存储/月、API
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百一十条：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬

修改建议：

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

检查要点

2.4：付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结束后支付，且明确发

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未设置与服务履行进度挂钩的分阶段付款节点；未预留维保期届满后支付的质量尾款

原文引用：

4.付款时，乙方应开具付款通知和应付款项的等额增值税专用发票，甲方在收到乙方付款通知和发票，

- 所在位置：第十四条 其他 → 三、商务要求 → 第4款

- 问题分析：
- 条款中“付款时”表述模糊，未对应具体服务里程碑（如开通、配置完成、迁移验收、终验通过、维
- 全文未设置维保期结束后的质量尾款机制，与第十四条约定的“免费提供CDN服务配置、迁移及技术
- 发票类型表述不一致：第十四条第4款限定为“增值税专用发票”，而第三条3.2.8款仅泛称“合规的增
- 法律依据：
- 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位
- 《财政部
国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件1第四十五条：
- 《民法典》第五百零九条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”——付款节点缺失导致合

修改建议：

4. 付款安排如下：

- (1) 本合同项下服务费用采用“分阶段+尾款”方式支付，具体节点及比例如下：
 - a) 服务开通并完成初始配置后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；
 - b) CDN服务迁移完成并通过甲方书面验收后5个工作日内，支付合同总金额的40%；
 - c) 免费维保期（自服务终验合格之日起12个月）届满且无重大服务质量争议的，甲方于维保期满
- (2) 乙方每次申请付款前，须向甲方提交经双方签署的《服务节点确认单》及对应金额的合法有
- (3) 若乙方开具的发票不符合国家税务规定（包括但不限于票面信息错误、税率适用错误、非专
- (4) 本合同项下所有付款均以乙方开具的合法有效的增值税专用发票为前提，甲方不接受增值税

检查要点

2.5：合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日计算；同时，明确各

- 风险等级：中
- 审查结论：合同主履行期限（2025年9月1日至2028年8月31日）及“天”为自然日的定义均符合要求；

原文引用：

6.3

当腾讯云服务期限届满、服务终止时，甲方应及时清理或迁移甲方的业务数据。甲方应当在服务规则终

- 所在位置：第六条 用户业务数据 6.3款
- 问题分析：“合理期限”未界定具体时长、起算方式或参照标准，不具备可预期性与可执行性，易引
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百零九条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务；第

修改建议：

6.3

当腾讯云服务期限届满、服务终止时，甲方应及时清理或迁移甲方的业务数据。甲方应当在服务规则终

原文引用：

双方保密义务在本协议有效期限内及期限届满后持续有效，直至相关信息不再具有保密意义。

- 所在位置：第八条 保密信息
- 问题分析：“相关信息不再具有保密意义”系高度主观判断标准，无客观识别路径、无时间锚点、无
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百零九条；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民

修改建议：

双方保密义务在本协议有效期限内及期限届满后持续有效，持续时间为【5】年，自本协议终止之日或

（三）其他基本问题

检查要点 3.1：校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文中使用“招标单位”这一术语，与本合同作为中标后签署的执行性民事合同性质

原文引用：

支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持招标单位多个

- 所在位置：第十四条 其他 第5款末句
- 问题分析：“招标单位”系招投标程序中的阶段性主体称谓，仅适用于招标文件、投标文件、中标通

- 法律依据：
- 《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：“合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系
- 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十一条：“采购人应当自中标通

修改建议：

支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持甲方多个域名

检查要点 3.2：合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致

- 风险等级：中
- 审查结论：合同首部与第十四条中乙方名称所使用的括号存在全角与半角不一致（“ () ”
vs
“ () ”），导致名义上主体名称书写不统一，不符合合同文本形式严谨性要求，可能影响主体识别

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 所在位置：合同首部“签约主体信息”条款；第十四条“其他”条款

- 问题分析：合同主体名称作为识别缔约方唯一性的核心要素，其文字、标点、空格等细节均应全程统一。“) ”与全角括号“（ ）”在Unicode编码及显示效果上存在本质差异，在电子存证、OCR识别、工商/司法系统录入等环节易

- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第四百七十条：“合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：……（
 - 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条：“下列证据不能单独作为认定案件事实的

修改建议：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

检查要点 3.3：正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容

- 风险等级：低
- 审查结论：合同正文末尾（签署栏前）未设置“ 以下为合同签署栏 ”或“ 以下无正文 ”等明确标识语

原文引用：

（合同文本中，正文结束后直接进入签署栏，或签署栏缺失，全文未出现任何表明正文终止的过渡性标

- 所在位置：合同正文结束处、签署栏起始位置之前
- 问题分析：缺乏“以下无正文”或类似标识，将使合同在外观上难以清晰界定正文边界，易引发对签署
- 法律依据：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零四条；《民法

修改建议：

以下为合同签署栏

（居中排版，黑体，小四号字，与正文空一行，与签署栏之间不空行）

或

以下无正文

（居中排版，黑体，小四号字，与正文空一行，与签署栏之间不空行）

四、优先处理建议

按风险等级排序，列出需要优先处理的问题（已剔除所有“无风险”项）：

（一）必须立即修订的高风险问题

- 补充完整甲乙双方法定名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册地址、联系电话、传真、邮编等
- 在合同首部明确载明甲乙双方项目负责人姓名、身份证号码、联系电话及电子邮箱，并约定负责人变
- 在附件一《合同内容清单》中系统补充CDN网站加速、对象存储、CDN APP内应用升级加速三项服务的技术规格与服务要求，包括协议支持、性能指标、安全能力、SLA承诺

- 明确约定合同总金额（含大小写）、服务数量、单价、计价单位、费用构成及币种，并将《服务价格
- 建立“分阶段+尾款”付款机制：设置服务开通、迁移验收、维保期满三个刚性付款节点；明确各节点
- 对腾讯云为其专门开发、定制并交付的软件产品（含源代码、算法模型、技术文档等交付成果），明
- 删除合同中所有“招标单位”等程序性称谓，统一替换为“甲方”或“采购人”，确保合同主体表述

（二）建议同步修订的中风险问题

- 将第六条6.3款中“合理期限”明确为“服务终止后30个自然日”；将第八条保密义务终止条件由“直
- 将合同中乙方名称“腾讯云计算(北京)有限责任公司”统一修正为“腾讯云计算（北京）有限责任公
- 在合同正文末尾、签署栏之前，增加居中排版的“以下为合同签署栏”或“以下无正文”标识语句。
- 在合同中补充双方营业执照登记经营范围说明，并将本合同项下具体云服务内容与腾讯云持有的《增

（三）可后续验证的低风险问题

1. 在合同正文末尾、签署栏前增加“以下为合同签署栏”或“以下无正文”的规范标识语句。

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	
1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话	
1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码	
2.2	采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通	
2.3	合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物	
2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结	
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日	
—	【（三）其他基本问题】	—
3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金	
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定是否一致	
3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语	
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致	
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容	

覆盖率：15/15（100%）

附：Token 消耗统计

阶段	Token 消耗
规划（Planner）	2,246
审查（Sub-Agents + Reflectors）	464,956
汇总（Summarizer）	34,710
合计	501,912

附：报告生成信息

- 总耗时: 13m 41s
- 生成时间: 2026-03-02 14:05